



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 67º D.P. JARDIM ROBRU

Boletim No.: 1521/2016

INICIADO:01/07/2016 09:35hs e EMITIDO:01/07/2016 17:43h

Folha: 01
JLLPSTCB DJEEG

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA ALEGRIA DO NORDESTE, 293 - VILA CURUCA - CEP: -
S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 67 D.P. - JARDIM ROBRU

Ocorrência: 01/06/2016 às 07:35 horas

Comunicação: 01/07/2016 às 09:33 horas

Elaboração: 01/07/2016 às 09:35 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA - Presente ao plantão - RG: 20313708-SP
- Exibiu o RG original: Sim - Pai: ANACLETE FERREIREA DE SOUSA
- Mãe: COSMA JERONIMO DE SOUSA - Natural de: NOVA RUSSAS -CE
- Sexo: Masculino - Nascimento: 20/04/1968 48 anos - Estado civil: Solteiro
- Profissão: SERRALHEIRO(A) - Instrução: 1 Grau completo
- Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
- Endereço Residencial: RUA ALEGRIA DO NORDESTE, 326 APTO 21
- JARDIM NAZARÉ - S.PAULO - SP - Telefones: (11)95849-5861 - Tim (Celular)

Testemunha:

- ANDERSON CLAYTON DE LIRA CHAGAS - Presente ao plantão - RG: 39099707-SP
- emitido em 19/08/2004 - Exibiu o RG original: Não
- Pai: IRINEU LUIS CHAGAS - Mãe: JANETE FRANCISCA DE LIRA CHAGAS
- Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
- Nascimento: 23/04/1978 38 anos - Estado civil: Solteiro
- Profissão: POLICIAL MILITAR - Instrução: 2 Grau completo
- CPF: 03117486437 - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
- Endereço Residencial: PAULINO PACHECO DE MELO, 3 A - JARDIM ROBRU
- S.PAULO - SP - Telefones: (11)2035-0829 (Comercial)

Condutor:

- SERGIO FERREIRA SILVA - Presente ao plantão - RG: 26613726-SP

67º D.P. JARDIM ROBRU

Endereço da delegacia : R SEVERINO JOSE FERNANDES, 1900 - JD ROBRU-S.PAULO-SP. CEP: 08150-300

Telefone: (11)2035-1772



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 67º D.P. JARDIM ROBRU

Boletim No.: 1521/2016

INICIADO:01/07/2016 09:35hs e EMITIDO:01/07/2016 17:43h

Folha: 1

JLLPSTCB DJEEGR

emitido em 24/05/2000 - Exibiu o RG original: Não
Pai: JOSE APOLINARIO DA SILVA - Mãe: ISABEL APOLINARIO DA SILVA
Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 10/06/1977 38 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: POLICIAL MILITAR - Instrução: 2 Grau completo
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Endereço Residencial: PAULINO PACHECO DE MELO, 3 A - JARDIM ROBRU
S.PAULO - SP - Telefones: (11)2035-0829 (Comercial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Real
- Observações: R\$21,00 (VINTE E UM REAIS EM DINHEIRO)
- Pessoa relacionada: FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA

Entorpecentes:

- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
- Acondicionamento: PAPELOTE - Quantidade: 22 - Involucro: TROUXINHA
- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
- Acondicionamento: SUPOSITORIO - Quantidade: 15 - Involucro: PLÁSTICO
- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
- Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 2 - Involucro: OUTROS
- Observações:
- POTES PLÁSTICOS CADA UM COM UM VEGETAL APARENTANDO CANNABIS SATIVA
- Tóxico: Crack - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
- Acondicionamento: SUPOSITORIO - Quantidade: 22 - Involucro: PLÁSTICO

Histórico:

COMPARECEM OS POLICIAIS MILITARES INFORMANDO O DELEGADO DE POLÍCIA QUE REALIZAVAM POLICIAMENTO OSTENSIVO PELO LOCAL DOS FATOS, CONHECIDO PONTO DE VENDA DE DROGAS HAVENDO INCLUSIVE DENÚNCIAS A RESPEITO, QUANDO VISUALIZARAM O ORA AUTUADO FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA NA VIA PÚBLICA EM ATITUDES SUSPEITAS JUNTO COM UM OUTRO INDIVÍDUO QUE EVADIU-SE, SENDO QUE TENTOU DESVENCILHAR-SE DE UMA SACOLA PLÁSTICA JOGANDO-A AO CHÃO ONDE FORAM ENCONTRADOS VINTE E DUAS TROUXINHAS DE MACONHA, QUINZE DE COCAÍNA E VINTE E DUAS DE CRACK, SENDO CERTO QUE EM SEU PODER FORAM ENCONTRADOS VINTE E UM REAIS EM DINHEIRO E PRÓXIMO A FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA FORAM ENCONTRADOS DOIS POTES PLÁSTICOS CONTENDO UMA PLANTA SEMELHANTE A CANNABIS SATIVA. AO SER QUESTIONADO A RESPEITO PELOS POLICIAIS MILITARES FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA NEGOU QUE ESTTAVA PRATICANDO TRÁFICO DE DROGAS NO LOCAL. EM RAZÃO DOS ACONTECIMENTOS FRANCISCO FERREIRA DE

67º D.P. JARDIM ROBRU

Endereço da delegacia : R SEVERINO JOSE FERNANDES, 1900 - JD ROBRU-S.PAULO-SP. CEP: 08150-300

Telefone: (11)2035-1772



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 67º D.P. JARDIM ROBRU

Boletim No.: 1521/2016

INICIADO:01/07/2016 09:35hs e EMITIDO:01/07/2016 17:43hs

Folha : 3

JLLPSTCB DJEEGL

SOUSA RECEBEU VOZ DE PRISÃO DOS POLICIAIS MILITARES E FOI APRESENTADO NESTA DELEGACIA, JUNTAMENTE COM AS DROGAS E O DINHEIRO APREENDIDOS, SENDO OS FATOS COMUNICADOS AO DELEGADO DE POLÍCIA QUE DETERMINOU A ELABORAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM DESFAVOR DE FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA, BEM COMO A REALIZAÇÃO DOS DEMAIS ATOS DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIÁRIA CABÍVEIS. AS DROGAS APREENDIDAS FORAM ENCAMINHADAS AO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME DE CONSTATAÇÃO, TENDO O RESULTADO APONTADO POSITIVO PARA MACONHA E COCAÍNA, CONFORME O LAUDO DE CONSTATAÇÃO RESPECTIVO, EMITIDO POR AQUELE INSTITUTO. ESTE DELEGADO DE POLÍCIA, APÓS ENTREVISTAR O CONDUTOR, A TESTEMUNHA E O ORA AUTUADO JOSÉ CARLOS VIEIRA ROCHA E FORMAR O SEU CONVENCIMENTO JURÍDICO, CONSUBSTANCIADO PELOS RESPECTIVOS TERMOS DE DEPOIMENTOS DO CONDUTOR E TESTEMUNHA E INTERROGATÓRIO DE FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA, ALÉM DAS DEMAIS PROVAS APRESENTADAS, CONSTATOU QUE SE ENCONTRAM PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA DE FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA POR HAVER INFRINGINDO, EM TESE, O DISPOSTO NO ART. 33 DA LEI FEDERAL NÚMERO 11.343/2006, RAZÃO PELA QUAL, ANTE AO ESTADO FLAGRANCIAL FOI EXARADA A VOZ DE PRISÃO A FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA QUE FOI CIENTIFICADO QUANTO AOS SEUS DIREITOS INDIVIDUAIS PREVISTOS NO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PELO QUE, NOS EXATOS TERMOS DO ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ESTE DELEGADO DE POLÍCIA DETERMINOU A COMUNICAÇÃO DA PRESENTE PRISÃO EM FLAGRANTE AO JUIZ DE DIREITO, AO MINISTÉRIO PÚBLICO E A DEFENSORIA PÚBLICA, VISTO QUE FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA DECLAROU NO POSSUIR ADVOGADO. POR DETERMINAÇÃO DO DELEGADO DE POLÍCIA FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA, APÓS A ELABORAÇÃO DO FLAGRANTE, FOI ENCAMINHADO AO I.M.L. PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORPO DE DELITO AD CAUTELAM E ATO CONTÍNUO ÀS DEPENDÊNCIAS CARCERÁRIAS ADEQUADAS DO 63º DISTRITO POLICIAL, ONDE PERMANECE A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA, PARA POSTERIOR APRESENTAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. O EVENTO FOI COMUNICADO AO CEPOL BEM COMO A 7ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA.

TERMO DE DELIBERAÇÃO E REPRESENTAÇÃO POR PRISÃO PREVENTIVA: RESULTANDO DEMONSTRADAS, PELOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS, A AUTORIA E A MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO PENAL, JULGOU ESTE DELEGADO DE POLÍCIA SUBSISTENTE ESTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, DETERMINANDO AINDA A EXPEDIÇÃO DAS NOTAS DE CULPA AO PRESO FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA. CONFORME PREVÊ O ARTIGO 322 CAPUT E 324 IV DO CPP, ESTE DELEGADO DE POLÍCIA DEIXA DE ARBITRAR FIANÇA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE INFRAÇÃO PUNIDA COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. COM EFEITO, HÁ NOS AUTOS INDÍCIOS DE QUE FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA PRATICOU DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO (CONFORME ART. 2º DA LEI Nº 8.072/90). A MATERIALIDADE DO DELITO ESTÁ COMPROVADA PELA APREENSÃO DAS DROGAS E DINHEIRO. A PROVA TESTEMUNHAL, OBTIDA POR MEIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES, TRAZ INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EM DESFAVOR DE FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA. EM LIBERDADE, O INDICIADO ENCONTRARÁ OS MESMOS ESTÍMULOS PARA A PRÁTICA DOS DELITOS

67º D.P. JARDIM ROBRU

Endereço da delegacia : R SEVERINO JOSE FERNANDES, 1900 - JD ROBRU-S.PAULO-SP. CEP: 08150-300

Telefone: (11)2035-1772



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 67º D.P. JARDIM ROBRU

Folha: 4

Boletim No.: 1521/2016

INICIADO: 01/07/2016 09:35hs e EMITIDO: 01/07/2016 17:43hs

JLLPSTCB DJEEGL

DE TRÁFICO DE DROGAS, SENDO NECESSÁRIA A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE PARA EVITAR A REITERAÇÃO DE TAIS CONDUTAS CRIMINOSAS. ASSIM, A DECRETAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES INSTITUÍDAS PELA LEI Nº 12.403/2011 SERIA ATITUDE INADEQUADA E INEFICAZ, FACE À GRAVIDADE DO CRIME E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, UMA VEZ QUE O TRÁFICO DE DROGAS É DELITO PRATICADO DE FORMA CONTÍNUA. NESTES CASOS, O ARTIGO 282, 6º, DO CPP, AUTORIZA QUE SEJA DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA. DIANTE DO EXPOSTO, PRESENTES OS FUNDAMENTOS CAUTELARES DO ARTIGO 312 DO CPP, REPRESENTO A VOSSA EXCELÊNCIA PARA QUE, NOS TERMOS DO ARTIGO 310, INCISO II, DO CPP, OUVIDO O MINISTÉRIO PÚBLICO, SEJA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA, COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

Providências tomadas: MSG CEPOL

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

ANDERSON BARBOSA
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

CARLOS EMMANOEL VIEIRA SPINOLA
DELEGADO DE POLÍCIA